

1001285-33.2021.8.26.0080

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... da empresa sobre a ocorrência do furto de celular na parte da manhã, somente orientou para que a vítima fizesse o registro da ocorrência na polícia civil sobre o furto. Não acompanhou os procedimentos realizadas pela empresa requerida.

Por sua vez, a testemunha Josenildo Silva Macedo, ouvida em juízo, narrou que no dia dos fatos o autor tinha relatado o furto do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Ademar Clemente Nunes, n.º 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001285-33.2021.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001285-33.2021.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Adelson França dos Santos

Requerido:

Ricaró Importação Indústria e Comércio Atacadista de Embalagens Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

Relatório dispensando nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

O autor alega que trabalha na empresa requerida como auxiliar de produção I, como de costume, o autor ao chegar na empresa guardou seu celular e demais pertences no armário que é disponibilizado pela empresa para seus funcionários e trancou com cadeado. Contudo no dia 07/07/2021, ao abrir o armário não encontrou o seu celular Motorola B7 Plus, adquirido recentemente. A empresa requerida negou-se a tomar qualquer iniciativa para reparar os danos causados do autor, apenas revistou os demais armários. Sustenta que a empresa requerida é responsável pela reparação civil, em razão da falta de segurança dada ao empregado e de seus bens dentro do estabelecimento.

Neste contexto, requer o autor a condenação da requerida pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais .

Foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela empresa requerida.

A testemunha Daniel Marcassa Lopes, ouvida em juízo, esclareceu que presta serviços

de apoio na segurança à empresa requerida, narrou que soube pelo supervisor da empresa sobre a ocorrência do furto de celular na parte da manhã, somente orientou para que a vítima fizesse o registro da ocorrência na polícia civil sobre o furto. Não acompanhou os procedimentos realizadas pela empresa requerida.

Por sua vez, a testemunha Josenildo Silva Macedo, ouvida em juízo, narrou que no dia dos fatos o autor tinha relatado o furto do celular. Houve a revista em todos os armários dos funcionários na presença do Sr. Adelson. Esclareceu que cada funcionário recebe um armário individual, cada funcionário fica responsável pelo seu cadeado, o local onde ficam os armários tem grande fluxo de pessoas. O armário do Adelson não tinha sinais de arrombamento.

Compulsando os documentos juntados aos autos, observa-se que a versão do autor encontra-se amparo apenas no boletim de ocorrência, sem nenhum outro indicador a assegurar que, de fato, o suposto furto ocorreu nas dependências da empresa requerida e se realmente o armário se encontrava cadeado.

A simples disponibilidade de armários não configura o instituto do depósito a imputar à empresa a responsabilidade de guarda e vigilância dos pertences pessoais dos funcionários trazidos consigo para as dependências internas da empresa.

Ademais, o autor assinou um termo de ciência e responsabilidade (fl. 64), no qual consta que o armário é de uso exclusivo para guarda de equipamento de proteção individual (EPI) e uniformes, utilizando-se de cadeado próprio, devendo o funcionário se responsabilizar pelos seus pertences pessoais.

Em que pese as alegações do autor, não há como confirmar se o armário encontrava-se cadeado na ocasião do furto, tendo em vista que conforme depoimento da testemunha Josenildo o armário do autor não tinha sinais de arrombamento.

Além disso, conforme depoimento das testemunhas a empresa requerida providenciou as buscas pelo celular do autor quando este relatou o ocorrido, mediante revistas nos armários dos demais funcionários, na tentativa de localizar o celular.

Com efeito, em que pese o prejuízo do autor, não restou comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte da empresa requerida, devendo ser afastada a pretensão autoral de indenização pelos danos materiais e morais.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Sem condenação a custas e honorários nesta fase processual, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, salientando-se que, em eventual inconformismo de qualquer das partes, estas poderão recorrer no prazo de 10 dias contados de sua intimação do teor desta sentença, através de advogado.

Custas para recurso (1% sobre o valor da causa, respeitando-se o mínimo legal - R\$ 159,85) e preparo recursal (4% sobre o valor da causa/condenação, respeitando-se o mínimo legal - R\$ 480,00), totalizando R\$ 639,85 (seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), a serem recolhidos mediante guia Dare, código 230-6. P.I.C.

Cabreuva, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA